EXPEDIENTE 95 / 2026

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y DE CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB CORPORATIVOS MEDIANTE EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA INSUIT IMPLANTADA EN UNIÓN DE MUTUAS MCSS Nº 267.

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO

DENOMINACIÓN: SERVICIO DE APOYO Y DE CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB CORPORATIVOS MEDIANTE EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA INSUIT IMPLANTADA EN UNIÓN DE MUTUAS MCSS Nº 267.

1. PODER ADJUDICADOR	
1.1. Poder adjudicador	Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.
1.2. Órgano de Contratación	Dirección Gerencia de Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.
1.3. Órgano de Asistencia	UNIÓN DE MUTUAS MCSS N.º 267.
1.4. Responsable del contrato	D. Manuel Escuder Gual

2. MESA DE CONTRATACIÓN	
2.1. Presidenta-suplente	Dª Lara Cardet María - *Técnica de Contratación Pública.*
2.2. Secretaria	Dª Paula Cerdá Mallasén - *Directora del Área de Contratación Pública.*
2.3. Vocales	D. José Ángel Olmo Jiménez – *Abogado - Asesoría Jurídica.* D. Trinitario Royo Gascón – *Económico – financiero.*

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO	
El licitador deberá presentar oferta al lote completo, o, en su caso, a la totalidad del objeto de licitación, si no se divide el objeto en lotes.	
3.1. Objeto del contrato	Servicio de apoyo y de consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos mediante el licenciamiento de la plataforma InSuit implantada en Unión de Mutuas MCSS nº 267.
3.2. Naturaleza jurídica	Contrato privado
3.3. División en lotes	NO
3.4. Justificación no división de lotes	De conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la LCSP, Unión de Mutuas considera que no resulta adecuada la división en lotes del objeto de licitación, atendiendo a la naturaleza, unidad funcional e interdependencia técnica de las prestaciones que lo integran, orientada a la prestación de un servicio integral de adecuación de la accesibilidad digital de los sitios web de Unión de Mutuas a través de una única plataforma tecnológica implementada en la organización. Las diferentes actividades incluidas en el servicio objeto de la presente licitación, tales como la monitorización de la

	accesibilidad de los sitios web, la realización de auditorías, la gestión de incidencias, el seguimiento de acciones correctoras, la generación de informes y la asistencia técnica especializada, se encuentran estrechamente interrelacionadas y requieren una gestión coordinada sobre una misma solución tecnológica. La posible división en lotes obligaría a coordinar distintos proveedores para la ejecución de prestaciones técnicamente dependientes entre sí, incrementando la complejidad en la gestión del servicio, dificultando la atribución de responsabilidades ante posibles incidencias y generando ineficiencias operativas que podrían comprometer la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de accesibilidad digital. Asimismo, la utilización de una única plataforma permite optimizar los recursos técnicos y económicos, evitando duplicidades funcionales, costes adicionales de integración entre soluciones y necesidades adicionales de coordinación y supervisión por parte del personal de Unión de Mutuas. Adicionalmente, la plataforma INSUIT se encuentra actualmente implantada y operativa en los sitios web corporativos de Unión de Mutuas, formando parte de los procedimientos de gestión, supervisión y seguimiento de la accesibilidad digital establecidos por la entidad. La ejecución de las distintas prestaciones mediante varios contratistas o soluciones tecnológicas diferentes podría comprometer la coherencia técnica del servicio, generar problemas de interoperabilidad y exigir tareas adicionales de coordinación, integración y supervisión. Asimismo, la sustitución de la plataforma actualmente implantada supondría incurrir en costes adicionales de migración, configuración, adaptación de procedimientos internos y formación de usuarios, sin que ello aporte ventajas funcionales que justifiquen dicho esfuerzo. Por todo ello, Unión de Mutuas considera que la división en lotes supondría un riesgo para la adecuada ejecución del

	contrato resultante de la presente licitación desde el punto de vista técnico y organizativo, además de una potencial pérdida de eficiencia y un incremento de los costes asociados a la prestación del servicio, no resultando aconsejable para la correcta satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir.
3.5. Descripción lotes	No aplica.
3.6. Limitación número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta	No aplica.
3.7. Número de lotes máximos a presentar oferta por licitador	No aplica.
3.8. Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador	No aplica.
3.9. Criterio a seguir para la limitación de adjudicaciones por licitador	No aplica.
3.10. Reserva de lotes para centros especiales de empleo, empresas de inserción o la reserva de un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido	No aplica.
3.11 Tipo de contrato	Servicio
3.12. Código NUTS	ES522
3.13. Código CPV	72600000-6 - Servicios de apoyo informático y de consultoría

4. PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN	
4.1. Tipo de procedimiento	Abierto simplificado
4.2. Tramitación	Ordinaria ☒ Urgente ☐
4.3. Presentación de ofertas	Electrónica ☒ Manual y/o electrónica ☐
4.4. Forma de adjudicación	Único criterio

5. DURACIÓN CONTRATO	
5.1. Duración inicial del contrato	24 meses sin prórrogas.
5.2. Prórrogas ordinarias	Sí ☐ No ☒
5.3. Prórroga especial	Sí ☐ No ☒
5.4. Fecha de inicio de la ejecución del contrato	El contrato se formalizará en un plazo inferior a los quince (15) días hábiles a contar desde el día de la notificación de la adjudicación a los licitadores.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	
6.1. Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	Catorce mil doscientos setenta y ocho euros (14.278 €)
6.2. Tipo de IVA aplicable	21 %
6.3. Importe IVA	Dos mil cuatrocientos setenta y ocho euros (2.278 €)
6.4. Desglose del presupuesto base de licitación (IVA incluido)	Costes directos: costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes derivadas de la ejecución del servicio de apoyo y de consultoría y del licenciamiento informático de la plataforma InSuit. De este modo, los costes directos se refieren principalmente al precio unitario del citado servicio y de tarifas existentes en el mercado para el licenciamiento informático. Estos costes representan 81% del presupuesto base de licitación que asciende 11.565,18 €.
	Coste indirectos: gastos generales de estructura (gastos generados por la actividad de la empresa, entre otros, costes de infraestructura de la entidad, ordenadores, seguros, gastos financieros, cargas fiscales, etc.): 13% del presupuesto base de licitación que asciende a 1.856,14 €.
	Beneficio industrial: beneficio industrial (beneficio esperado por el adjudicatario del contrato como pago de su actividad empresarial): 6%, del presupuesto base de licitación por un total de 856,68 €.

7. VALOR ESTIMADO	
7.1. Valor estimado del contrato (IVA excluido)	Once mil ochocientos euros (11.800 €)

95/2026 Valor estimado del contrato			
Conceptos	Años	Precio máximo unitario IVA excluido (21%)	Precios máximos totales
Dos años - Servicio de apoyo y de consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos mediante el suministro del licenciamiento de la plataforma INSUIT implantada en Unión de Mutuas, MCSS nº 267 1) Plataforma InSuit Compliance para la gestión de las tareas del RD 1112/2018, incluye: .- Gestión de tareas y creación de los informes para el cumplimiento legal del RD 1112/2018 .- Acceso al módulo InSuit Academy .- Sitio web (incluido): * https://www.uniondemutuas.es/ * https://portalpacientes.uniondemutuas.es/ * https://empresas.uniondemutuas.es/ 2) Se incluyen 3 auditorías profundas para cada uno de los portales cuando sea necesario, (Es obligatoria por normativa cada 3 años). o Informe revisión de accesibilidad (IRA). o Elaboración de la declaración de accesibilidad. o Elaboración del informe de errores.	2	3.500 €	7.000 €

	Dos años - Alquiler anual de la plataforma INSUIT 1) Prestación del servicio inSuit para los dominios: * https://www.uniondemutuas.es/ * https://portalpacientes.uniondemutuas.es/ * https://empresas.uniondemutuas.es/ 2) Idiomas incluidos: 3 idiomas 3) Actualizaciones automáticas del servicio. 4) Mantenimiento correctivo y soporte del servicio inSuit.	2	2.400 €	4.800 €
	Valor estimado del contrato - importe total IVA excluido			**11.800 €**

8. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

8.1. Aplicación presupuestaria	22782
8.2. Suficiencia de crédito	Sí

9. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y REVISIÓN

Para que proceda la revisión de precios, el contrato se tendrá que haber ejecutado como mínimo en un 20 % de su importe y haber transcurrido al menos un año desde su formalización, por lo que el primer 20 % del importe ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedan excluidos de revisión.

9.1. Determinación del precio	A tanto alzado ☐ Precios unitarios ☒
9.2. Revisión de precios	NO
9.3. Porcentaje de participación en el presupuesto base de licitación	Materias primas: no aplica.
	Bienes intermedios: no aplica.
	Energía: no aplica.
9.4. Fórmula de revisión de precios aplicable	No aplica.

10. FACTURACIÓN Y PAGO

10.1. Forma de facturación	Mediante la emisión de una factura anual, que comprenderá el servicio de apoyo y consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos, así como el alquiler y el correspondiente licenciamiento de uso de la plataforma INSUIT implantada en Unión de Mutuas.
10.2. Detalles de la factura	En la factura emitida se indicará, necesariamente, los siguientes parámetros: Indicación expresa del nº de expediente: 95 / 2026. Detalle del servicio prestado. Precio unitario. Importe total factura. Si la factura no especifica con suficiente claridad dichos parámetros, procederá su devolución.

11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

- Se podrá modificar el contrato siempre que se respete el límite cuantitativo y cualitativo que prevé el art. 204 de la LCSP.
- No tendrá la consideración de modificación del contrato la variación, durante la vigencia del mismo, en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, art. 309 de la LCSP.

11.1. Admisibilidad de modificaciones	Sí ☐ No ☒
11.2. Porcentaje de modificación	Sí ☐ No ☒
11.3. Motivos de modificación	No aplica.

12. GARANTÍAS

12.1. Garantía provisional	Sí ☐ No ☒
12.2. Garantía definitiva	Sí ☐ No ☒

13. SUBROGACIÓN

13.1. Subrogación	Sí ☐ No ☒

14. SUBCONTRATACIÓN

14.1. Subcontratación	SI
14.2. Porcentaje límite de subcontratación	80% El contratista deberá indicar en su oferta, de forma clara, la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, indicando el importe y la identidad del subcontratista. En aquellos casos en los que el contratista aún no conozca la identidad del subcontratista, se detallará el perfil empresarial del mismo. Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario comunicará al Órgano de Contratación, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la documentación que se detalla en la cláusula 26 del presente pliego (art. 215.2 de la LCSP) por cada subcontratista: • Anexo I. Declaración responsable arts. 71 y 73 de la Ley 9/2017, o en su defecto, DEUC. • Anexo III. Declaración responsable de condición especial de ejecución. • Anexo IV. Declaración responsable sobre encargado del tratamiento. Anexo VI. Declaración responsable sobre acreditación del cumplimiento de las exigencias contempladas en la ley de prevención de riesgos laborales, en caso de que deban acceder a centros de Unión de Mutuas para ejecutar el servicio objeto de contrato.

15. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN	
15.1. Tipo de condición	Social ☒ Medioambiental ☒ Laboral ☐ Ética ☐ Protección de datos ☐
15.2. Descripción de la condición especial	Social - Impartir la formación específica y actualizada en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la accesibilidad de los sitios web comprometiéndose a realiza al menos una sesión formativa al año sobre esta materia al personal asignado. Medioambiental - Utilización de medios electrónicos para la emisión de los informes y comunicaciones relacionadas con la ejecución del contrato, evitando la utilización de documentación en soporte papel salvo cuando resulte imprescindible por exigencia normativa.

16. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Será de obligado cumplimiento para todos los licitadores estar en posesión de los requisitos de solvencia en el momento de presentar la oferta. La presentación de la documentación acreditativa tendrá lugar en fase de presentación de ofertas.

16.1. Seguro de responsabilidad civil	Inicialmente, el licitador declarará su solvencia económica mediante la presentación del Anexo I o el DEUC (a elección del licitador). Asimismo disponer de seguro de responsabilidad civil vigente, por importe no inferior al valor estimado del contrato y compromiso de su renovación o prórroga, que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. El licitador que resulte mejor valorado deberá aportar, a requerimiento de Unión de Mutuas, certificado de la compañía de seguros en el que se detalle la vigencia, nº de póliza, corriente de pago y límites (conceptos y primas).
16.2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Inicialmente, el licitador declarará su solvencia económica mediante la presentación del anexo I o el DEUC (a su elección). El licitador que resulte mejor valorado deberá aportar, a requerimiento de Unión de Mutuas, certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
16.3. Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.	Inicialmente, el licitador declarará su solvencia económica mediante la presentación del anexo I o el DEUC (a su elección). El licitador que resulte mejor valorado deberá aportar, a requerimiento de Unión de Mutuas, certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

17. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Será de obligado cumplimiento para todos los licitadores estar en posesión de los requisitos de solvencia en el momento de presentar la oferta. La presentación de la documentación acreditativa tendrá lugar tras la propuesta de adjudicación.	
17.1. Certificaciones exigidas o certificaciones equivalentes auditadas por terceros.	• Certificación del Esquema Nacional de Seguridad al menos en categoría media o certificación equivalente auditada por terceros. • Certificación ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información o certificación equivalente auditada por terceros. • Norma UNE-EN 301549. Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. (Idéntica también a la Norma EN 301549 V3.2.1)
17.2. • Un equipo técnico especializado en accesibilidad digital con conocimientos y experiencia acreditada y certificaciones especializadas en accesibilidad digital emitidas por organismos reconocidos o equivalentes auditadas por terceros.	• Accesibilidad web. • Auditorías de accesibilidad. • Pautas WCAG. • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. • Elaboración de Informes de Revisión de Accesibilidad (IRA). • Elaboración de declaraciones de accesibilidad. • Herramientas de validación y seguimiento de accesibilidad.

18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
18.1. Fecha límite de presentación de ofertas	25 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.
18.2. Fecha límite de formulación de preguntas	23 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.
18.3. Lugar de presentación	Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es
18.4. Forma de presentación	Electrónica ☒ Manual y/o electrónica ☐
18.5. Admisión de variantes	Sí ☐ No ☒

19. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Si en el apartado 3.3 del cuadro resumen de licitación se ha indicado que el objeto del expediente se ha dividido en lotes, el licitador deberá indicar en su oferta a qué lote se presenta, aportando la documentación requerida para el lote correspondiente de forma independiente.	
19.1. Sobre electrónico I – Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, memoria técnica y oferta económica	• Documento de aceptación del contenido de los pliegos. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos: .- El anexo I o el DEUC cumplimentado y firmado en su interior (A elección del licitador). Documentación declaración UTE: .- Anexo II que se adjunta al presente pliego (en el caso de formar UTE). Documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial de ejecución: .- Anexo III que se adjunta al presente pliego. Documentación relativa al tratamiento de datos: .- Anexo IV que se adjunta al presente pliego. Documentación relativa al compromiso en materia de integridad, cumplimiento y prevención de riesgos penales .- Anexo VI que se adjunta al presente pliego. *Los anexos deberán aportarse con indicación expresa del número de expediente debidamente cumplimentados y firmados electrónicamente.* *Interlocutor único* con Unión de Mutuas con indicación del número de teléfono y dirección de correo electrónico. *Como documentación no evaluable de obligada aportación* el licitador deberá presentar:

	• Copia de toda la solvencia técnica exigida en el apartado nº 17 del cuadro-resumen del presente documento. • Memoria técnica que se ajuste al contenido del PPTP. Anexo V – proposición económica debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente en su interior. El valor estimado podrá ser mejorado en las ofertas presentadas. **La oferta presentada no podrá superar, de forma total ni el precio máximo unitario, el precio máximo indicado. En caso de que la misma supere dicho precio no será objeto de valoración, quedando excluida.** **En todo caso, el precio ofertado incluirá todos los gastos que resulten exigibles para el cumplimiento del objeto del presente expediente, sin que resulte admisible la repercusión de coste o gasto adicional alguno.** En caso de que el licitador tenga previsto subcontratar algunos de los servicios objeto de contrato, deberá indicar el importe estimado de los mismos, así como la identidad del subcontratista. En caso de que el licitador todavía no conozca la identidad del subcontratista, deberá detallarse el perfil empresarial del mismo.
19.2. Sobre electrónico II - Documentación justificativa de las circunstancias del art. 140.1 a) a c) de la LCSP (Documentación a presentar únicamente por el adjudicatario a requerimiento de Unión de Mutuas)	Documentación acreditativa de la capacidad: • Certificación de inscripción en el ROLECE. • Escritura de constitución de la entidad adjudicataria. Deberá contener los estatutos de la entidad adjudicataria en los que conste la actividad objeto de contrato. • DNI del firmante. • Escritura de poder de representación de la persona firmante. • Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. • Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

	• Inscripción en el registro laboral correspondiente del plan de igualdad, en su caso. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: • Seguro de responsabilidad civil: póliza en la que consten los riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro. Asimismo el recibo del pago del correspondiente periodo en vigor.

20. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN	
20.1. Lugar	https://contrataciondelestado.es/UNIONDEMUTUAS
20.2. Fecha límite para la obtención de información	Día 23 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, necesariamente a través del perfil del contratante. Las respuestas y aclaraciones que se efectúen sobre lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas administrativas particulares redactados al efecto o documentación anexa a los mismos tendrán carácter vinculante para el procedimiento de licitación en curso y se publicarán en todo caso, en el perfil del contratante en los términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación conforme lo dispuesto en el art. 138 de la LCSP.

21. APERTURA DE PROPOSICIONES Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN	
La apertura de cada uno de los sobres se llevará a cabo en la sede central de Unión de Mutuas, MCSS N.º 267, sita en Avda. del Lidón n.º 69 (12004 - Castelló de la Plana).	
21.1. Sobre electrónico I – Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, memoria técnica y oferta económica - Fecha apertura	Fecha prevista 26 de noviembre de 2026

22. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Las ofertas de las entidades licitadoras serán valoradas hasta un máximo de 100 puntos aplicando los criterios que se detallan a continuación.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN	PUNTOS
Oferta económica	100

I. Oferta económica:

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, no considerada oferta anormalmente baja, y se realizará el cálculo de la puntuación de las restantes ofertas presentadas aplicando la siguiente fórmula.

Puntuación = Oe * 100/O
Oe = Oferta más baja presentada
O = Oferta a valorar
X= Puntuación de la oferta económica

El resultado de aplicar la fórmula económica se considerará con dos decimales redondeados al alza.

23. CRITERIOS DE DESEMPATE

23.1. Criterios de desempate (art. 147 LCSP)	La preferencia en la adjudicación del contrato, en caso de empate entre licitadores, se determinará según la valoración de los criterios que a continuación se detallan, siendo estos excluyentes entre ellos: 1) Plantilla de trabajadores con discapacidad superior a la que imponga la normativa vigente. El licitador que acredite un porcentaje superior al exigido legalmente tendrá ventaja en el desempate. 2) Desestimado el primer criterio, la determinación del desempate la marcará, en su caso, el licitador que acredite la formalización de un mayor número de proyectos, convenios o acuerdos de colaboración, en vigor, destinados a la ejecución del objeto de contrato de orden social, por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica. 3) En el caso de no efectuarse el desempate con los dos criterios anteriores, se valorará de forma proporcional

	aquellos licitadores que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. 4) El último criterio de desempate anterior al sorteo será la valoración de aquellos licitadores que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas tengan implantado un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y/o planes de igualdad y/o protocolos contra el acoso o violencia contra personas del colectivo LGTBI. 5) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

24. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS	
24.1. Criterios a tener en cuenta	Parámetros objetivos para apreciar el carácter anormal de una oferta: • Podrán ser excluidas las ofertas con valores desproporcionados, entendiéndose por tales aquellas en que la baja económica ofertada sea inferior al presupuesto base de licitación en más de un 20%, cuando concurra un solo licitador. • Cuando concurran dos licitadores, cuando la baja económica ofertada sea inferior al presupuesto base de licitación en más de un 15%. • Cuando concurran tres o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de un 10% a la media aritmética de las ofertas válidas presentadas. No obstante, en este caso se excluirá para la media a la oferta de la cuantía más elevada, cuando sea mayor del 10% de dicha media. • Adicionalmente a los criterios citados, en el caso de que proceda la subrogación (apartado 13 del cuadro resumen de licitación), tendrá la consideración de oferta anormalmente baja cualquier oferta económica cuya cuantía no alcance, al menos, el coste laboral

	íntegro de los recursos adscritos al contrato, tomando como referencia el convenio colectivo sectorial. Otros parámetros objetivos adicionales para apreciar el carácter anormal o temerario de una oferta en su conjunto cuando exista pluralidad de criterios de adjudicación: • Procede ☐ No procede ☒

25. PENALIDADES	
25.1. Penalidades	Sí ☒ No ☐
25.2. Descripción de las penalidades	Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. A tal efecto se considerarán, entre otros, incumplimientos que darán derecho a la aplicación de penalizaciones: Faltas muy graves: .- *Incumplimiento de la entrega en plazo, por parte del adjudicatario, de informes de cumplimiento normativo de Unión de Mutuas*. La acumulación de tres o más retrasos injustificados en la entrega de los informes considerados críticos será considerada como una falta muy grave .La cuantía de la penalidad ascenderá al 10 % de la factura del servicio en cuestión. Faltas graves: serán consideradas faltas graves, siempre y cuando no medie causa mayor, el incumplimiento de cualquiera de las circunstancias detalladas al final de este apartado en “Ejecuciones Defectuosas y Demoras”. Además, se considerarán faltas graves: .- *Incumplimiento reiterado del nivel de servicio (SLA) establecido como obligación del contrato.* La cuantía de la penalidad ascenderá al 5% de la factura del servicio en cuestión.

	.- *Penalidad por indisponibilidad del servicio de accesibilidad web.* Se considerará indisponibilidad cualquier interrupción total o degradación grave del servicio de accesibilidad proporcionado por la plataforma INSUIT que impida a los usuarios utilizar las funcionalidades de accesibilidad contratadas en los sitios web corporativos de Unión de Mutuas. Únicamente podrán excluirse las interrupciones programadas destinadas a tareas de mantenimiento planificado, actualizaciones de versiones o evoluciones tecnológicas previa-mente comunicadas a Unión de Mutuas. La cuantía de la penalidad ascenderá al 5% de la factura del servicio en cuestión. .- *Deficiencias en la documentación técnica o en los informes de seguimiento.* Se considerará falta grave la falta de entrega, entrega fuera de plazo o presentación incompleta de los informes detallados en el acuerdo de nivel de servicio incluido en el PPTP de la presente licitación, cuando dificulte el seguimiento y control de la ejecución del contrato. La cuantía de la penalidad ascenderá al 3% de la factura del servicio en cuestión. Se considerará falta grave la superación, en una ocasión, de los tiempos máximos de intervención o resolución comprometidos contractualmente para incidencias críticas que afecten al funcionamiento de los salones de actos. Una falta muy grave o la acumulación de más de 3 faltas consideradas graves durante la vigencia del contrato será motivo de rescisión del mismo, ya que las mismas pueden tener graves consecuencias para el funcionamiento normal de las actividades de Unión de Mutuas. En cualquier caso, se exigirá previamente un informe que el adjudicatario deberá remitir a la persona que Unión de Mutuas designe en un plazo máximo de 24 horas y firmado por el supervisor de los servicios. En éste informe, se adjuntará los documentos necesarios con que se pretenda justificar el retraso de los plazos de ejecución.

	Sin perjuicio de las penalidades citadas, el incumplimiento por parte de la adjudicataria que provoque la necesidad por parte de Unión de Mutuas de recurrir a otros servicios a fin de dar cumplimiento a la necesidad objeto de contrato o de restaurar perjuicios producidos, supondrá la repercusión de dicho coste al adjudicatario, la cual se practicará mediante abono en la factura a emitir en la fecha inmediatamente posterior a la producción del hecho, o a la factura inmediatamente posterior a que Unión de Mutuas cuente con el justificante del gasto. A tal efecto, bastará con que sea remitido correo electrónico por la persona designada por Unión de Mutuas, comunicando la fecha del incumplimiento, adjuntando la factura, recibo, ticket, o cualquier justificante del gasto asumido por la misma, que deberá ser reembolsada o abonada junto con la factura posterior. La concurrencia de alguno de los incumplimientos señalados en el párrafo anterior, o el incumplimiento de cualquier otra obligación por parte de la entidad adjudicataria sin causa justificada, dará derecho a Unión de Mutuas a la resolución del contrato, con retención de las contraprestaciones pendientes de pago, así como la reclamación de indemnización de los daños y perjuicios causados, sin defecto de la aplicación de las penalidades previstas en el presente apartado. Unión de Mutuas ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. <u>*Ejecuciones Defectuosas y Demoras*</u> Se considerará que se ha producido una *ejecución defectuosa*, y por tanto, darán lugar a la aplicación de penalizaciones, o a la resolución del contrato, según su reincidencia, gravedad, o incidencia económica y organizativa, las siguientes circunstancias: • Servicios no prestados según las exigencias del PPTP o requeridos por Unión de Mutuas.

	• Prestación de servicios no solicitados o aprobados por Unión de Mutuas. • Cambio del personal asignado al servicio por incumplimiento de tareas. • Incumplimiento de cualquiera de los requerimientos del presente pliego, ya sean explícitos o implícitos en ellos. • Incumplimientos del personal en relación a la identificación, uniformidad, puntualidad, compostura y atención a los usuarios de los edificios y público en general. • Cualquier acontecimiento ocasionado directa o indirectamente por la entidad adjudicataria que provoque perjuicio a Unión de Mutuas y que sea causado por su negligencia, dejación de sus obligaciones, imprudencia o temeridad del mismo, falta de profesionalidad, etc. • Incumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a cada trabajo. • Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Unión de Mutuas considerará que se ha producido una *demora* en cualquiera de las siguientes circunstancias: • Retraso en la presentación de la documentación solicitada y en el plazo indicado en el presente pliego. • Retraso en la resolución de incidencias. La imposición de las penalizaciones derivadas de una ejecución defectuosa o una demora no eximirá a la entidad adjudicataria de su obligación de finalizar el servicio o de cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades según el contrato, y en ningún caso constituirá una renuncia por parte de Unión de Mutuas de ejercer sus derechos, incluyendo el de resolver el contrato y el de la reclamación, en su caso, de daños y perjuicios.

26. RECURSO ESPECIAL

26.1. Licitación susceptible de recurso especial	Sí ☐ No ☒

27. JURISDICCIÓN COMPETENTE	
27.1. Jurisdicción competente	Las partes se someterán, con renuncia expresa de sus propios fueros, a los juzgados y tribunales de Castelló de la Plana.

28. TRATAMIENTO DE DATOS	
28.1. Encargado de tratamiento	Sí ☒ No ☐
28.2. Finalidad	La derivada de la prestación del servicio objeto de licitación.
28.3. Rol adjudicatario	Encargado ☒ Responsable ☐

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO
2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
3. DURACIÓN DEL CONTRATO
4. DIVISIÓN EN LOTES
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
6. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
7. REVISIÓN DE PRECIOS
8. GARANTÍAS
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
10. PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN
11. CONSULTA DE PLIEGOS
12. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
13. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
15. IDIOMA
16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN
17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
18. ADJUDICACIÓN
19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
21. FACTURACIÓN Y PAGO
22. PENALIZACIONES
23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
25. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
26. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO
27. SUBROGACIÓN CONTRACTUAL
28. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
29. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
30. CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO
31. RECURSO ESPECIAL
32. RESPONSABILIDAD SOCIAL
33. POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL
34. JURISDICCIÓN COMPETENTE

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE ART. 71 Y 73 DE LA LEY 9/2017
ANEXO II: DECLARACIÓN DE UTE
ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

ANEXO V: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO VI: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN MATERIA DE INTEGRIDAD, CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones para la adjudicación y formalización del contrato del servicio al que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en el apartado 3.1 del cuadro resumen de licitación.

La prestación del servicio objeto de contrato se llevará a cabo conforme a los requisitos técnicos y de ejecución establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares redactado al efecto.

La ejecución de este contrato se ajustará a las previsiones contenidas en el presente documento, a las condiciones expresadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares que se acompaña como anexo a este y del que forma parte inseparable y al documento de formalización que se suscriba y, en todo lo que no se oponga a aquellos, a la proposición que formule el licitador que finalmente resulte adjudicatario, estableciéndose, salvo error material o manifiesto, la siguiente relación para el supuesto de que surjan contradicciones de contenido entre los diversos documentos referidos:

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Contrato a suscribir.
- Proposición formulada por el licitador.

En el supuesto de que la licitación se divida en lotes, se indicará en los apartados 3.3 a 3.10 del cuadro resumen de licitación.

El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, con las especificaciones establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, para los contratos no sujetos a regulación armonizada.

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

I. El contrato objeto del presente expediente de licitación tiene naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto en el art. 26 de la LCSP, y se regirá por las cláusulas comprendidas en el presente pliego, pliego de prescripciones técnicas particulares, así como por la oferta y mejoras que aporte el adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b del art. 318 de la LCSP.

   Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, se señala que puede accederse al perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante un enlace en la dirección electrónica de la página web de Unión de Mutuas.

II. En cuanto al régimen jurídico de aplicación, conforme a lo dispuesto en los art. 24 y 26 de la LCSP, la presente licitación se halla sometida a las disposiciones recogidas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Sección 2.ª - Subsección 2.ª, llevándose a cabo su tramitación a través de procedimiento abierto simplificado.

III. El contrato resultante de la presente licitación deberá someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, comprometiéndose, en todo caso, el futuro contratista a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

IV. Los interesados, desde el momento en que presenten sus proposiciones, aceptan de forma expresa lo establecido en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, a cuyo contenido se ajustará el contrato.

V. La entidad adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al personal que emplee para la prestación del servicio objeto de este contrato, especialmente en lo que respecta a la legislación laboral, fiscal, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales, extendiéndose dicha obligación a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato, debiendo el adjudicatario, en todo momento, acomodar sus actuaciones a dichas normas.

VI. A la extinción del contrato de prestación del servicio, no se producirá la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de Unión de Mutuas.

VII. Conforme a la nomenclatura establecida por la Comisión Europea, el citado objeto se corresponde con la codificación establecida en el Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, a los códigos indicados en el apartado 3.13 del cuadro resumen de licitación.

VIII. Serán competentes para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, los juzgados y tribunales civiles de la

capital de provincia en el que se encuentra el domicilio social de Unión de Mutuas, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder..

3. DURACIÓN DEL CONTRATO

I. La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la presente licitación será la que se fija en el apartado 5 del cuadro resumen de licitación, conforme a lo establecido en el art. 29 de la LCSP, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. La vigencia del contrato comenzará a contar a partir de su formalización o desde la fecha fijada en el mismo.

II. En caso de haber señalado, en el apartado 5 del cuadro resumen de licitación que el contrato es susceptible de ejecutar prórroga ordinaria, la entrada en vigor de la prórroga se acordará por el Órgano de Contratación, y será de obligado cumplimiento para el empresario, siempre y cuando se haya producido el preaviso con DOS (2) meses de antelación a la fecha de vencimiento de la duración del contrato. Durante la vigencia de las prórrogas, el contrato y su clausulado permanecerán inalterables.

III. No obstante, a los efectos de no impedir el cumplimiento de la obligación legal que en relación con el objeto del servicio licitado resulta impuesta a las mutuas, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del mismo como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el Órgano de Contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, la empresa adjudicataria queda obligada a continuar con la prestación del servicio, hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación, siempre que dicho plazo no supere un máximo de NUEVE (9) MESES, en virtud del art. 29.4 de la LCSP.

IV. Si a la finalización de la vigencia pactada incluidas sus prórrogas, por causas no imputables al adjudicatario quedaran trabajos pendientes de ejecución correspondientes a servicios que le fueron asignados durante la vigencia del contrato, éste se mantendrá en vigor hasta el total, efectivo y definitivo cumplimiento de aquellos trabajos, sin que ello suponga o se considere prórroga del contrato.

4. DIVISIÓN EN LOTES

Tal y como dispone el art. 99.3 a 7 de la LCSP, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante

su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del mismo texto legal.

No obstante lo anterior, el Órgano de Contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el Órgano de Contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.

Cuando el Órgano de Contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:

a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
b) También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

La división o no en lotes y, en su caso, las limitaciones referidas en las letras a) y b) de los párrafos anteriores, se detallan en los apartados 3.3 a 3.10 del cuadro resumen de licitación.

En el apartado 3.9 del cuadro resumen de licitación, se detallan los criterios o normas que aplica este Órgano de Contratación, en los supuestos de adjudicación de varios lotes a un licitador, que excedan del máximo permitido en este pliego.

Salvo lo que se disponga en los apartados 3.6 a 3.9 del cuadro resumen de licitación, a efectos de las limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios serán estas y no sus componentes las consideradas como licitador.

Podrá reservarse alguno o algunos de los lotes para centros especiales de empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de

programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición Adicional Cuadragésima Octava, en las condiciones establecidas en la citada disposición. La aplicación o no de estas reservas a la presente licitación se contiene en el apartado 3.10 del cuadro resumen de licitación.

En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

I. Según lo dispuesto en el art. 100 de la LCSP, se entenderá como presupuesto base de licitación el límite máximo del gasto que en virtud del contrato puede comprometer el Órgano de Contratación, para la duración inicial del contrato, prórrogas excluidas, incluido el IVA. El importe a que asciende el presupuesto base de licitación se indica en el apartado 6 del cuadro resumen de licitación.

II. A todos los efectos, se entenderá comprendido, tanto en el presupuesto de licitación como en las ofertas de los licitadores, no solo el precio objeto del contrato, sino los impuestos, tributos, gastos, transporte, tasas, materiales y cualesquiera otro necesario para el cumplimiento de los servicios objeto de la presente licitación en los términos establecidos.

III. De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado de licitación no podrá superar el importe establecido en el apartado 7 del cuadro resumen de licitación, comprendiendo dicho importe tanto el plazo inicial de vigencia como sus posibles prórrogas ordinarias y en su caso, la prórroga especial correspondiente, en caso de resultar necesario para llevar a cabo una nueva licitación, una vez finalizado el plazo máximo de vigencia. En este importe se excluirá el IVA.

Las ofertas presentadas que superen el importe máximo establecido no serán objeto de valoración y quedarán rechazadas de la presente licitación.

IV. Al efecto de dar cumplimiento al servicio objeto de licitación, Unión de Mutuas dispone en su presupuesto del crédito preciso en el presente ejercicio para atender las obligaciones generadas por la presente licitación. Para este contrato, la disponibilidad de crédito y la partida de crédito con cargo a la cual se realizará este contrato están reflejadas en el apartado 8 del cuadro resumen de licitación.

V. La adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios en el caso de que su duración supere el ejercicio económico anual.

En consecuencia, dada la sumisión de la Mutua a la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la integración de sus presupuestos en los de la Seguridad Social, todo ello considerado dentro del contexto de crisis económica actual y de las medidas que puedan adoptarse para combatirla, para el caso de que por actuaciones de contención del gasto o de recorte presupuestario, de carácter general (respecto al sector de mutuas, respecto al sector público, respecto a las entidades que forman parte del Sistema de la Seguridad Social, etc.), de carácter individual (respecto a Unión de Mutuas), derivadas de normas de cualquier tipo, o de instrucciones emanadas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no se dispusiera de presupuesto suficiente para los ejercicios 2027 - 2028, durante los cuales se prevé la ejecución del contrato, el adjudicatario acepta expresamente, y presta desde el momento de su concurrencia a la licitación, su conformidad a que tal circunstancia constituirá causa de resolución del contrato con el carácter de "causa de resolución de mutuo acuerdo entre Unión de Mutuas y el contratista" prevista en el art. 211.c) de la Ley 9/2017 de la LCSP, manteniendo el adjudicatario su derecho al cobro de los servicios efectivamente realizados hasta ese momento, pero sin derecho alguno al percibo del precio de los servicios que restaren por ejecutar u otros.

6. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Unión de Mutuas es una entidad comprometida con los derechos consagrados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo y en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Como entidad comprometida, procura la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la promoción de la integración de la mujer en sectores donde existe una baja representación, y la promoción de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o cualquier otra situación de discriminación motivada por otra condición o circunstancia personal o social.

Todo aquél que contrate con Unión de Mutuas deberá respetar los citados principios y derechos. En este sentido, se incorporan de manera transversal y preceptiva criterios de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden relacionados con el objeto de contrato, con el fin de que puedan proporcionar una mejor relación calidad precio en la ejecución del contrato y en conjunción con una eficiente utilización de los fondos públicos.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el Órgano de Contratación debe imponer a los licitadores al menos una condición especial de ejecución. En la presente licitación, Unión de Mutuas establece a la entidad adjudicataria el cumplimiento de la condición especial indicada en el apartado 15 del cuadro resumen de licitación:

- El incumplimiento de la condición especial de ejecución dará lugar a penalidades o, en su caso, a la resolución del contrato.
- Si el objeto de contrato fuera objeto de subcontratación, la condición especial de ejecución será exigida a todas las entidades subcontratistas.
- Los contratos resultantes cuya ejecución implique la cesión de datos, tal y como se indica en el apartado 28.2 del cuadro resumen de licitación, deberán incorporar una condición especial de ejecución de obligado cumplimiento para el futuro contratista, en la que se sometan a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, quedando advertido de que se trata de una obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

7. REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo previsto en el art. 103 de la LCSP, previa justificación en el expediente, se podrá admitir la revisión de precios en cualquier contrato, aunque el periodo de recuperación de la inversión sea inferior a 5 años, siempre y cuando la suma de la participación en el presupuesto base de licitación de las materias primas, bienes intermedios y energías que se hayan de emplear en el contrato supere el 20% de dicho presupuesto. En estos casos, la revisión de precios solo podrá afectar a la fracción del precio de contrato que representa dicha participación.

Para que proceda la revisión de precios, el contrato se tendrá que haber ejecutado como mínimo en un 20% de su importe y haber transcurrido al menos un año desde su formalización. Por lo tanto, el primer 20% del importe ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedan excluidos de revisión.

En el apartado 9 del cuadro resumen de licitación se indicará si el contrato es susceptible de revisión de precios y en su caso la fórmula utilizada para efectuar dicha revisión. Si se admite la revisión de precios, anualmente podrá aplicarse la fórmula oportuna, no pudiendo variar durante la vigencia del contrato la misma.

8. GARANTÍAS

Atendiendo a la naturaleza del objeto de esta licitación, y conforme a lo regulado en el artículo 114 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se exigirá la constitución de garantía provisional ni definitiva, salvo disposición en contra en el apartado 12 del cuadro resumen de licitación.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente expediente se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, previa publicación de convocatoria en el perfil del contratante de Unión de Mutuas, que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con los arts. 159.1 a 5 de la LCSP.

10. PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La publicación de la convocatoria de la presente licitación se llevará a cabo por la Mesa de Contratación de Unión de Mutuas mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público conforme a lo dispuesto en el art. 63 de la LCSP.

11. CONSULTA DE PLIEGOS

Los interesados en participar en la convocatoria podrán obtener copia del pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas particulares conforme los que se adjudicará y ejecutará el contrato objeto de licitación, a través del perfil del contratante que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a través del acceso en la dirección electrónica www.contrataciondelestado.es, así como directamente en el perfil del contratante de Unión de Mutuas en la dirección electrónica de la página web www.uniondemutuas.es, de conformidad con lo dispuesto en el 63 de la LCSP.

12. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y habilitadas para la prestación del servicio objeto de esta licitación, que tengan plena capacidad de obrar y que no estén incursas en prohibición para contratar, conforme a lo previsto en el art. 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

Se considerarán motivos de exclusión, entre otros, a efectos de lo dispuesto en el art. 71 de la LCSP:

- El incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su integración social.
- El incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el caso de entidades de más de 50 trabajadores.

Las entidades que se presenten a la licitación podrán hacerlo por sí o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.

La finalidad o actividad de las empresas que opten a la adjudicación en esta licitación tendrá que tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.

En el supuesto de personas jurídicas que pertenezcan a un grupo de sociedades, se podrá tomar en consideración la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante, siempre y cuando acredite tener a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato.

Podrán también tomar parte en esta licitación aquellas uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, en las cuales, los interesados quedarán obligados solidariamente ante Unión de Mutuas, nombrando un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos de cuantía significativa. En todo caso, todas las empresas integradas en la unión deberán acreditar su personalidad y capacidad, aportando asimismo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y la participación de cada uno de ellos. Este acuerdo de unión deberá elevarse a escritura pública en el caso de que la adjudicación se efectúe en favor de la misma. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. A tales efectos deberá aportarse debidamente cumplimentado y firmado el ANEXO II de este pliego.

Podrán igualmente concurrir las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

En todo caso dichas empresas, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

Igualmente, podrán participar en la presente licitación y resultar adjudicatarias las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 68 de la LCSP.

Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan participar en la presente licitación deberán presentar la documentación traducida de forma oficial al español. El incumplimiento de este requisito, en todo o en parte, dará lugar a la inadmisión de la oferta.

La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en algunos de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las cláusulas del presente pliego, y la declaración del responsable que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el sector público.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como en el pliego de prescripciones técnicas.

13. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La presentación de las proposiciones se llevará a cabo obligatoriamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO

Los licitadores podrán formular cualquier pregunta o aclaración sobre la presente licitación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta dos días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas; se indica en el apartado 18.2 del cuadro resumen de licitación la fecha fin de presentación de preguntas por parte del licitador.

13.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En virtud del art. 159.3 de la LCSP, el plazo máximo de presentación de ofertas no será inferior a quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación. La fecha fin de presentación de ofertas se indica en el apartado 18.1 del cuadro resumen de licitación.

La presentación de ofertas será electrónica y se llevará a cabo mediante la presentación de un único sobre electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Órganos de Contratación I: Configuración de la licitación. Hay que tener en cuenta que para poder licitar electrónicamente los licitadores deben estar registrados en la plataforma como usuarios.

En la oferta se hará constar necesariamente una dirección de correo electrónico habilitada al efecto.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, todas las comunicaciones y notificaciones que deriven del presente expediente de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP).

Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada salvo causa justificada.

Los interesados en presentar proposición deberán hacerlo vía licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del vencimiento de la hora y día señalada en el anuncio licitación del procedimiento.

Recomendaciones del Órgano de Contratación a los licitadores:

- Lectura de la *Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas*, que está a su disposición como usuario operador económico registrado en la plataforma. Muy en especial, verificación de los requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la plataforma.
- Se encuentra alojado en la siguiente dirección: contrataciondelestado.es > Información > Guía de Ayuda > Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Empresas.
- Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la plataforma en la dirección de correo electrónico licitacionE@hacienda.gob.es, o bien, a través del teléfono de atención 915 241 242 si experimentan alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta.
- La plataforma es un sistema 24x7; la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a horario (de 9:00 a 19:00, de lunes a jueves, de 9:00 a 15:00 los viernes, salvo festivos en Madrid).

Aviso importante: las empresas licitadoras tendrán que tener en cuenta el tiempo de descarga de la herramienta para proceder a la presentación de sus ofertas, con el fin de evitar la superación del tiempo y plazo previsto en los pliegos, por demora en la descarga.

La herramienta hace uso de la solución Autofirma para la firma de documentos. Autofirma no puede firmar documentos que superen los 8 MB. Si el documento que va a subir no exige firma, no se tiene en cuenta la limitación de tamaño individual de 8 MB.

También existe una limitación en la capacidad que tiene la tecnología de Java para gestionar la documentación que se anexa en la herramienta y que provoca que la suma total de la oferta no pueda sobrepasar un determinado tamaño. Estos valores son orientativos, pero puede ocurrir que, en determinados casos, no pueda ni siquiera gestionar un tamaño total algo inferior a los valores que se establece a continuación:

- Si se está utilizando una versión de Java de 32 Bits: procure que el conjunto de ficheros que componen su oferta no sobrepase los 27 MB.
- Si se está utilizando una versión Java de 64 Bits: procure que el conjunto de ficheros que componen su oferta no sobrepase los 38 MB.

En todo caso, la plataforma recomienda que se actualice la versión de su máquina virtual Java de 32 a 64 Bits.

Huella electrónica:

El concepto de huella electrónica se recoge en la Disposición Adicional 16 de la LCSP y la misma no supone la existencia de una incidencia técnica en la herramienta de la PLACSP, sino una gracia que proporciona la plataforma al licitador.

A través de la huella electrónica se permite la presentación de las ofertas aun cuando la relación entre el tamaño de la oferta y la velocidad de subida o ancho de banda del canal de comunicaciones contratado por el licitador no sea adecuada.

Cuando exista esta descompensación, la herramienta informará al licitador de que dispone de 24 horas para completar su oferta. Lo puede realizar por dos vías:

a) Nuevo intento de presentación telemático, a través de la herramienta.
b) Descargando la oferta completa en un soporte electrónico (USB o DVD) y presentándola de manera presencial en las instalaciones de Unión de Mutuas o bien en una oficina de Correos dirigida a la siguiente dirección:

UNIÓN DE MUTUAS
Avda. Lidón n.º 69
12004
Castelló de la Plana
A/A Área de Contratación Pública.

Cuando la oferta de cualquier licitador se presente por huella electrónica y no se complete la misma en el plazo legal establecido, 24 horas, el Órgano de Contratación, al amparo de la LCSP, considerará que la oferta ha sido retirada.

14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Los licitadores presentarán UN ÚNICO SOBRE ELECTRÓNICO, por ellos mismos o persona que los represente.

El sobre contendrá:

- SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS, MEMORIA TÉNICA Y OFERTA ECONÓMICA.

Según lo dispuesto en el art. 139.3 de la LCSP, los licitadores no podrán presentar más de una proposición sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrán suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho

individualmente o figuran en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas suscritas.

Los licitadores indicarán expresamente aquella parte de la oferta que se considere información reservada. advirtiendo de que la consideración de información reservada no podrá afectar a la totalidad de la oferta realizada por el candidato o licitador, habida cuenta de que el art. 133 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, garantiza que este deber de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y licitadores.

Por ello, la calificación de confidencialidad deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. En ausencia de dicha declaración o manifestación expresa, el Órgano de Contratación considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter confidencial. En el índice de la oferta se podrá indicar el carácter confidencial de determinados documentos de la misma; no obstante, no será suficiente dicha identificación, debiendo señalarse de forma clara y concreta en el contenido del mismo.

No obstante, el Órgano de Contratación podrá considerar que los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras poseen carácter confidencial cuando advierta y considere que su difusión a terceros pueda ser contraria a los intereses comerciales legítimos de la misma, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector, o bien estén comprendidos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

En relación con la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, los licitadores incluirán una declaración responsable que deberá manifestar lo siguiente:

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para presentar la proposición a esta entidad.
- Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida.
- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión, como consecuencia de la aplicación del art. 71.3 de la LCSP.
- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social que regula las Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, hallándose la persona física/jurídica representada al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones pertinentes.

A tales efectos, los licitadores podrán presentar la mencionada declaración responsable, mediante dos formas:

a) Declaración responsable que se adjunta al presente pliego como ANEXO I.
b) Documento único europeo de contratación (DEUC).

La plataforma facilita el modelo del DEUC a través del siguiente enlace: contrataciondelestado.es > Información > Enlaces de interés > Documento europeo único de contratación (DEUC) Servicio de la Comisión Europea para cumplimentar y reutilizar el DEUC > Enlace al servicio para documentos ROLECE y DEUC del Ministerio de Hacienda.

Una vez adjudicado el contrato, Unión de Mutuas podrá solicitar a la adjudicataria que entregue la documentación justificativa de las circunstancias referidas en la citada declaración, en el plazo indicado en el requerimiento. De no resultar acreditadas tales circunstancias, se considerará retirada su oferta y se procederá a solicitar dicha documentación al que resulte en segundo lugar.

En el caso de que el licitador se presente como unión temporal de empresas, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información anteriormente mencionada en un modelo ajustado al documento europeo único de contratación aprobado por la Unión Europea.

Cuando el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, a tenor del contenido inscrito y salvo prueba en contra, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el registro.

Se entenderá acreditada la concurrencia de capacidad, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia técnica, económica y financiera cuando las empresas concurrentes se encuentren en posesión del CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN expedido por el registro oportuno, relativas a la actividad objeto de licitación. La clasificación que se exige para la presente licitación se establece en el apartado 16.1 del cuadro resumen de licitación.

- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

A tales efectos, los licitadores deberán presentar la mencionada declaración responsable a través del ANEXO III que se adjunta al presente pliego.

- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS

Se deberá presentar la declaración responsable a través del ANEXO IV que se adjunta al presente pliego.

Una vez aceptada la propuesta por el Órgano de Contratación, Unión de Mutuas requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere el art. 140.1 apartado a) a c), siempre que no se hubiera aportado con anterioridad, tal y como se desprende del art. 159.4 f) de la LCSP.

- MEMORIA TÉCNICA

A. La memoria técnica deberá contener la documentación exigida en el apartado 19.1 del cuadro de resumen de licitación.

- OFERTA ECONÓMICA

En la oferta económica todos los precios deberán expresarse en euros, mediante impresión en número y en letra, y no podrán exceder del importe máximo de licitación, tanto de forma unitaria como conjunta. En consecuencia, cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el procedimiento de adjudicación.

La oferta económica deberá indicarse únicamente con dos decimales, salvo que en el apartado 6 y/o 7 del cuadro resumen de licitación se indique expresamente lo contrario.

La oferta económica para la realización del servicio objeto de licitación deberá presentarse ajustada al modelo que aparece en el ANEXO V del presente pliego, y deberá incluir cuantos gastos, impuestos, arbitrios, etc. resulten de aplicación al servicio contratado, debiendo aparecer expresamente identificados como partida independiente.

De acuerdo con lo establecido en el art. 139 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la presentación de las proposiciones supondrá la aceptación incondicionada por parte del licitador del contenido integral del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, así como del pliego de prescripciones técnicas particulares. La admisión de la oferta vendrá condicionada por la presentación correcta de toda la documentación exigida en ambos pliegos. En caso de no ser así, el Órgano de Contratación podrá excluir la oferta.

El Órgano de Contratación deberá identificar las ofertas que se encuentren incursas en presunción de anormalidad, según lo dispuesto en el apartado 24.1 del cuadro resumen de licitación, y siguiendo el procedimiento establecido en el art. 149. 3 a 7 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

15. IDIOMA

Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del español deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial. En caso contrario, se inadmitirá la proposición.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN

- APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS, MEMORIA TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA

La apertura del sobre electrónico único se efectuará en la fecha y hora indicada en el apartado 21.1 del cuadro resumen de licitación.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas que se indica en el apartado 18.1 del cuadro resumen de licitación de este pliego, la Mesa de Contratación se reunirá con el fin de evaluar y calificar los documentos presentados en el sobre electrónico único.

Si la documentación se corresponde con la requerida y resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, se acordará la admisión de la misma. En caso contrario, tras observarse defectos u omisiones, se acordará conceder un plazo de tres (3) días hábiles, a contar desde el requerimiento, para que los licitadores subsanen defectos u omisiones detectadas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo.

Una vez transcurrido el plazo del requerimiento, la Mesa de Contratación procederá a examinar la documentación aportada y se procederá a la admisión o exclusión de las proposiciones. Si se acordase la exclusión de algún licitador, se justificará la exclusión.

La Mesa de Contratación remitirá la documentación a la unidad proponente del contrato para que esta valore si la misma cumple con los requisitos y especificaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Una vez valorado, el equipo técnico deberá redactar un informe motivado sobre las conclusiones técnicas.

Si en la evaluación de la documentación se observa que alguna proposición es contraria a los pliegos o contiene cualquier omisión relevante, se acordará conceder un plazo de tres (3) días hábiles, a contar desde el requerimiento, para que los licitadores subsanen defectos u omisiones detectadas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo. Una vez subsanado el error u omisión, o bien transcurrido el plazo procedente para ello, el equipo técnico deberá incluir en su informe sus conclusiones sobre la contrariedad o falta.

El informe con las apreciaciones y valoraciones estimadas por el equipo técnico deberá presentarse junto con las proposiciones ante la Mesa de Contratación, la cual procederá a admitir o excluir las ofertas técnicas y a comunicar las puntuaciones asignadas por el equipo técnico.

Una vez finalizada la lectura de las proposiciones, la Mesa de Contratación deberá comprobar que la oferta económica no rebasa ni individual ni globalmente el valor estimado de la licitación que se indica en ambos pliegos. En caso de que una oferta exceda dicho importe, se rechazará inmediatamente en acuerdo motivado.

Asimismo, si a la vista de la oferta económica presentada, el Órgano de Contratación sospecha o deduce que la proposición formulada no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que, en el plazo de tres (3) días hábiles desde el requerimiento, justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, según lo establecido en el apartado 24 del cuadro resumen de licitación En caso de que dicha justificación se considere insuficiente el Órgano de Contratación podrá rechazar la oferta.

Admitidas las ofertas, se procederá a establecer la puntuación final de los licitadores y a determinar cuál es la proposición que obtiene la mejor puntuación, en virtud de los criterios analizados. En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, exista empate en la mayor puntuación, se aplicarán, a efectos de desempate y adjudicación, los criterios establecidos en el apartado 23 del cuadro resumen de licitación.

La preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate se determinará según la valoración de los criterios que a continuación se detallan, siendo estos excluyentes entre sí:

1) Plantilla de trabajadores con discapacidad superior a la que imponga la normativa.

   El licitador que acredite un porcentaje superior al exigido legalmente tendrá ventaja en el desempate.

2) Desestimado el primer criterio, la determinación del desempate la marcará, en su caso, el licitador que presente acreditación suficiente de ejecutar prestaciones de orden social, por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica.
3) En el caso de no efectuarse el desempate con los dos criterios anteriores, se valorará de forma proporcional aquellos licitadores que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.
4) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, a requerimiento de

Unión de Mutuas y no con carácter previo, debiendo aportar la misma en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción del requerimiento.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se efectuará a la oferta que resulte más ventajosa en relación calidad-precio, según el criterio de valoración establecido en el apartado 22 del cuadro resumen de licitación, sin perjuicio del derecho a declararlo desierto, si ninguna oferta cumple las condiciones exigidas.

Podrá no adjudicarse el contrato a la oferta que haya obtenido la puntuación más favorable por riesgo de incumplimiento de las condiciones técnicas frente a las condiciones económicas, conforme a lo previsto en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante, antes de rechazarse una oferta sobre la base de la existencia de una "baja temeraria u oferta técnica incierta", se solicitará información al licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos de justificar la posibilidad de cumplimiento del contrato en los términos técnicos exigidos, en ambos pliegos, siguiendo el procedimiento que establece el art. 149 de la LCSP.

El criterio de adjudicación y su fórmula que sirve para la adjudicación del presente contrato y su ponderación, de acuerdo con el art. 145 de la LCSP, se relacionan en el apartado 22 del cuadro resumen de licitación; en el mismo se indica el criterio, así como el porcentaje con el que participan del conjunto de la valoración.

18. ADJUDICACIÓN

El Órgano de Contratación, vista la propuesta elaborada por la Mesa de Contratación y la documentación aportada por las entidades participantes, procederá a adjudicar el contrato o, en su caso, a declararlo desierto. El Órgano de Contratación podrá apartarse de la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, motivando en todo caso su decisión en relación con los criterios de adjudicación establecidos.

El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

En virtud del art. 158 de la LCSP, cuando el único criterio para seleccionar el adjudicatario sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando se presuma anormalidad respecto de alguna proposición económica, y se lleve a cabo el procedimiento del art. 149.4 de la LCSP, se ampliará el mencionado plazo en quince días hábiles.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo previsto, las entidades admitidas al procedimiento tendrán derecho a retirar sus proposiciones.

Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contrato a favor de personas físicas o jurídicas que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que estén incursas en cualquiera de las prohibiciones recogidas en el art. 71 de la LCSP.

Tal y como se establece en el art. 151 de la LCSP, una vez efectuada la adjudicación, se notificará en el plazo máximo de quince (15) días naturales por escrito, mediante el sistema PLACSP, a todos los licitadores, sean o no favorecidos por la adjudicación, y se publicará en el perfil del contratante de Unión de Mutuas, que se encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación deberá ser motivada, debiendo contener, en todo caso, los elementos que permitan al licitador excluido o descartado conocer los motivos de la decisión adoptada, debiendo incluir al menos:

- En relación con los candidatos descartados, exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado la candidatura.
- En relación con los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, las razones de forma resumida, por las que no se ha admitido su oferta.
- En todo caso, nombre del adjudicatario y las características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada su oferta frente a las restantes.
- En relación con la motivación de la adjudicación, resultará de aplicación la excepción de confidencialidad prevista en el art. 155.3 de la LCSP.

Una vez valoradas las ofertas, Unión de Mutuas, en virtud del art. 159.4 f) de la LCSP, podrá exigir al licitador mejor valorado la aportación de la documentación acreditativa de encontrarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con respecto al Impuesto de Actividades Económicas, con la Seguridad Social, así como cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. El plazo para la aportación de dicha documentación será de siete (7) días hábiles desde el requerimiento.

En caso de no cumplirse adecuadamente el requerimiento en plazo, se le concederá un plazo no superior a 3 días hábiles a efectos de subsanación de la documentación defectuosa y/o incompleta advertida, conforme lo dispuesto en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuestión distinta es que el licitador no cumplimente el requerimiento, en cuyo caso se entenderá retirada su oferta. La Mesa de Contratación efectuará una nueva propuesta de adjudicación al licitador o licitadores siguientes al primer clasificado, según el orden en el que quedaran clasificadas sus ofertas, siempre que ello resulte posible y conste la conformidad del nuevo propuesto.

Recibida la documentación requerida, el Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Si en el apartado 26 del cuadro resumen de licitación se señala que el presente expediente no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato se llevará a cabo en el plazo de los quince días hábiles (15) siguientes a la notificación a las empresas partícipes. En el caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial, la formalización del mismo se llevará a cabo a partir de los quince días hábiles (15) siguientes a la notificación de la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el art.153.3 de la LCSP.

En ambos casos, el Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el citado contrato en un plazo no superior a cinco días naturales (5), desde el siguiente a aquel en que se hubiese recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables a la entidad adjudicataria no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, se podrá dejar sin efecto la adjudicación, procediendo Unión de Mutuas, previa audiencia del interesado, a reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados. En este caso, el Órgano de Contratación podrá, antes de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al licitador que por orden de valoración de las ofertas hubiera quedado en segundo lugar, siempre que ello fuese posible y el nuevo adjudicatario preste su conformidad.

Los documentos en que se formalicen los contratos serán, en todo caso, documentos privados; no obstante, podrán formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos a los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquellos.

Los contratos se firmarán electrónicamente, conforme a la Disposición Adicional 15-16 de la LCSP. Una vez firmado el contrato, Unión de Mutuas valorará la conveniencia de celebrar una reunión con el adjudicatario en las instalaciones/centros de Unión de Mutuas dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del mismo, con el fin de conocer a la persona responsable de la ejecución ordinaria del contrato y acordar el comienzo de la prestación en los términos pactados.

20. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la entidad adjudicataria el responsable del contrato.

El responsable del contrato designado en el apartado 1.4 del cuadro resumen de licitación tendrá las funciones que a continuación se detallan:

- Supervisar la ejecución del contrato (condiciones esenciales y mejoras ofrecidas).
- Informar al Área de Contratación Pública de Unión de Mutuas de incidencias graves en el cumplimiento del contrato para aplicar penalizaciones, resolver anticipadamente el contrato o aplicar otro tipo de medidas.
- Gestionar las incidencias leves con la persona designada por la entidad adjudicataria que se encargue del servicio objeto de contrato .
- Dictar instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada, penalizar, o en su caso resolver el contrato.

La entidad adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Unión de Mutuas, o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Unión de Mutuas determinará si la prestación realizada por la entidad adjudicataria se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la entidad adjudicataria, Unión de Mutuas podrá rechazar la misma, quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar a la entidad adjudicataria la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que Unión de Mutuas haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la entidad adjudicataria quedará exenta de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de Unión de Mutuas de depurar la responsabilidad de la entidad adjudicataria por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

La entidad adjudicataria tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

21. FACTURACIÓN Y PAGO

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente realizados.

La facturación y liquidación se llevará a cabo por la entidad adjudicataria mediante factura según la periodicidad prevista en el apartado 10.1 del cuadro resumen de licitación, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de Unión de Mutuas DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable) N.º GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de Unión de Mutuas sito en Avenida de Lidón n.º 69, 12004 de Castelló de la Plana, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES (30) desde la prestación de los servicios o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato.

En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los parámetros indicados en el apartado 10.2 del cuadro resumen de licitación.

En el caso de que la factura no especifique con bastante claridad dichos parámetros, se procederá a su devolución.

Recibida la citada factura, Unión de Mutuas, comprobará la efectiva y correcta recepción de dichos parámetros, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de treinta días naturales (30) desde la recepción de la factura. Desde este momento, Unión de Mutuas procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de treinta días naturales (30) desde la fecha de conformidad.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que las facturas resultantes supongan un importe superior a los **cinco mil euros (5.000,00 €) IVA EXCLUIDO**, conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura únicamente podrá llevarse a cabo mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe).

En caso de que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de treinta días naturales (30) a la prestación del servicio objeto del presente contrato, Unión de Mutuas procederá a la emisión de conformidad en el plazo máximo de treinta días naturales (30) desde la fecha de presentación de la factura en el Centro de Referencia Contable indicado, procediéndose a su pago en el plazo máximo de treinta días naturales (30) desde la fecha de conformidad.

La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación se verificará mediante certificado de conformidad, expedido al efecto por las personas responsables designadas por Unión de Mutuas para la supervisión de los servicios.

Estas facturas se facilitarán, además, en soporte informático, en orden a realizar la correspondiente comprobación y dar la conformidad de la misma.

Cuando se produzca retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre el plazo previsto, suspensiones autorizadas, se ejecuten prórrogas de los plazos previstos en el presente contrato, modificaciones o por cualquier otra razón de interés público debidamente justificada, se produjese desajuste entre las anualidades detalladas en el desglose y las necesidades reales en el orden económico que el desarrollo normal de los trabajos exija, el Órgano de Contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables y se fijarán las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

Para que el reajuste se haga efectivo, será necesaria la conformidad del contratista, salvo que excepcionalmente por razones de interés público sea suficiente la simple notificación al mismo y el informe de la Intervención de la Seguridad Social.

En el supuesto de contratos que cuenten con programas de trabajo preestablecido, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado el nuevo programa de trabajo por el Órgano de Contratación.

22. PENALIZACIONES

El adjudicatario queda obligado al suministro objeto de la licitación conforme a los requisitos de calidad, servicio, temporalidad, precio, etc., establecidos en el presente pliego, así como en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En caso de incumplimiento del contrato o deficiente ejecución del mismo, Unión de Mutuas tendrá la facultad de aplicar penalizaciones o, en caso de reiteración y/o gravedad de los incumplimientos o deficiencias, resolver el contrato.

Las penalidades que se impondrán para este contrato se detallan en el apartado 25 del cuadro resumen de licitación.

23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud del art. 211 de la LCSP, serán causas de resolución del contrato que permitirán a Unión de Mutuas rescindirlo en cualquier momento, las siguientes:

- En general, el incumplimiento por la entidad adjudicataria de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente expediente, o no subsanar los efectos de dicho incumplimiento dentro del plazo prudencial que al efecto se señale de forma fehaciente.
- La demora significativa en el cumplimiento de los plazos de realización de sus obligaciones contractuales por parte de la entidad adjudicataria.
- Los incumplimientos reiterados de los requisitos contenidos en el pliego de prescripciones técnicas.
- La disolución o extinción por cualquier causa de la adjudicataria, quedando exceptuado, previa aceptación de Unión de Mutuas, el caso de que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquella.
- La declaración de insolvencia de la adjudicataria, o el incumplimiento del convenio, en caso de declaración de concurso de la entidad.
- El cese de la adjudicataria en su actividad.
- El fallecimiento o incapacidad sobrevenida de la adjudicataria (persona física) o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria, sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto a la fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o grupos de empresas.
- La revocación de la autorización o licencia de la adjudicataria para el desarrollo de la actividad objeto del contrato.
- La detección por Unión de Mutuas de la comisión por parte del adjudicatario de cualquier acto que pudiera ser calificado como ilícito penal, o bien que pudiera dar lugar al mismo, ya sea por dolo, culpa o negligencia.
- La cesión del contrato o subcontratación de servicios de forma no consentida por Unión de Mutuas.
- La no aplicación de las mejoras de servicios o económicas previstas o que se produzcan durante la vigencia del contrato.
- El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.
- La concurrencia de las causas señaladas en los art. 211 y 313 de la LCSP, así como cualquier incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria de las obligaciones establecidas en el contrato y/o pliegos de condiciones, regulándose los efectos de dicha resolución por lo dispuesto en los art. 213 y 313 de la LCSP.
- El incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato, en relación con el tratamiento de datos:
  - No detallar la finalidad de la cesión de datos al contratista o no detallarla suficientemente.
  - El no sometimiento por parte del futuro contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el art. 202.1 de la LCSP.

  - La no presentación de la empresa adjudicataria de la correspondiente declaración responsable firmada, donde se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
  - La no comunicación por parte del futuro contratista, de cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, en relación con los datos proporcionados en la declaración responsable sobre servidores.
  - El incumplimiento de la obligación que tienen los licitadores de indicar en la oferta si tienen previsto subcontratar los servicios o servicios asociados a los mismos y el nombre o el perfil empresarial.
- Con el fin de garantizar el objetivo de aseguramiento de estabilidad presupuestaria, control del gasto e integridad del contrato, será también causa de resolución la imposibilidad del cumplimiento de la duración pactada como consecuencia, durante la ejecución del contrato, de un desequilibrio económico de las prestaciones advertido por cualquiera de las partes al observar que, dado el importe/coste ya generado durante la progresión del contrato, se puede superar el precio de adjudicación. De apreciarse esta circunstancia o causa, deberá comunicarse a la otra parte fehacientemente y la resolución surtirá efecto transcurridos 30 días naturales desde aquella notificación, manteniendo el adjudicatario su derecho al cobro de los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de efectos resolutorios, pero sin derecho alguno al percibo de indemnización ni otras cantidades distintas.
- La causa expresamente detallada en el apartado V de la cláusula 5 del presente pliego, bajo epígrafe “Presupuesto base licitación y valor estimado” y con los efectos allí establecidos.

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas, sin perjuicio, en su caso, de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra parte fueran procedentes.

24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

La posibilidad de modificación del contrato se prevé en el apartado 11 del cuadro resumen de licitación, donde se indica si se admiten modificaciones al contrato y los motivos por los cuales se van a admitir las mismas.

No obstante, los contratos podrán ser modificados por razones de interés público.

Una vez perfeccionado el contrato, Unión de Mutuas únicamente podrá modificar el mismo para atender necesidades o causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación, y deberá limitarse a introducir variaciones que respondan a la causa objetiva que la haga necesaria.

Se entenderá en todo caso, que se altera la naturaleza global del contrato si se sustituyen los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o bien si se modifica el tipo de contrato, no entendiéndose que se produce dicha alteración, cuando se sustituya alguna unidad de servicio puntual.

En virtud de la DA 33.ª, se prevé la modificación del contrato cuando el objeto de contrato responda a prestación sucesiva de servicio, siempre que el número total de prestaciones a ejecutar se haya estimado según las necesidades de Unión de Mutuas, y posteriormente, durante la vigencia del contrato estas necesidades hayan variado; si bien, en aplicación del art. 309, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrá la consideración de modificación la variación que se produzca en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas, siempre que no representen un incremento de gasto superior al 10% del precio del contrato.

No se podrá hacer uso de la modificación del contrato, para introducir nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

En todo caso, únicamente se podrá realizar modificación del contrato cuando se respete el límite cuantitativo del 20% del precio inicial del contrato y siempre que no se altere el límite cualitativo de la naturaleza global del mismo, como dispone el art. 204 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 153 de la LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los arts. 207 y 63 de la LCSP.

25. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, pudiendo exigir Unión de Mutuas durante la vigencia del contrato la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de dichas obligaciones.

La entidad adjudicataria queda obligada a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

26. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se deriven del contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o transmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho.

No se considerará cesión si durante la ejecución del contrato se produjese extinción de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, escisión o por la transmisión de su

patrimonio empresarial. En este caso, la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio sucediera a la entidad extinta, absorbida..., siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar fijadas, y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

Tal y como dispone el art. 215 de la LCSP, la empresa adjudicataria podrá concertar con terceros la realización parcial del suministro con sujeción a lo dispuesto en el apartado 14 del cuadro resumen de licitación, salvo para aquellos contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, que requerirá autorización expresa previa del Órgano de Contratación. Asimismo, no serán objeto de subcontratación aquellas tareas críticas que se indiquen expresamente en el presente pliego.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia.

La subcontratación estará sometida al cumplimiento de una serie de requisitos:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte del contrato que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 (ANEXO I). También se deberá cumplimentar por el subcontratista el ANEXO III, ANEXO IV y ANEXO VI del presente pliego.

   El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

   En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

   La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c) Una vez adjudicado el contrato, el contratista no podrá subcontratar con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la oferta ni subcontratar aquella parte del contrato distinta de la señalada en ella, salvo que el contratista manifieste su voluntad de realizar cualquier cambio respecto de la subcontratación que menciona en su oferta.

   En este caso, la subcontratación no podrá celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que Unión de Mutuas no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

La infracción de las condiciones establecidas en apartados anteriores para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá entre otras, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.
b) La resolución del contrato.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Unión de Mutuas, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 del mismo texto legal y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.

27. SUBROGACIÓN CONTRACTUAL

Si la prestación del servicio objeto de licitación prevé la subrogación contractual y así se ha previsto en el apartado 12 del cuadro resumen de licitación, el Órgano de Contratación requerirá a la entidad que viniese efectuando la prestación objeto de contrato a adjudicar para que facilite la información necesaria sobre los trabajadores objeto de subrogación. En todo caso, se deberá aportar un listado del personal objeto de subrogación indicándose: convenio colectivo de aplicación, detalles

de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador afectado, así como todos los pactos en vigor aplicables a los mismos. Unión de Mutuas se compromete a facilitar la mencionada información al nuevo adjudicatario.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un centro especial de empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.

Una vez producida la subrogación, si los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieron de la información facilitada por el anterior contratista al Órgano de Contratación, el nuevo contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

El contratista quedará obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este supuesto, Unión de Mutuas, una vez acreditado el incumplimiento de las obligaciones salariales, procederá a la retención sobre la facturación pendiente de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los salarios.

28. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La entidad adjudicataria se compromete a mantener absolutamente confidencial toda la información obtenida de Unión de Mutuas (tanto verbalmente como por escrito) en relación con la información accedida, con carácter enunciativo y no limitativo, y siendo parte de esta, toda información relativa a operaciones, metodologías, procesos, desarrollos, *know-how*, información sobre la actividad de Unión de Mutuas, y cualquier otra información incluida o relativa a la que se tenga acceso dentro del objeto del presente pliego (la “información confidencial”).

La entidad adjudicataria será responsable de la actuación de sus empleados, cesionarios, subcontratistas o asesores que hayan tenido acceso a la información confidencial cuando incumplan las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas, reservándose Unión de Mutuas las acciones legales pertinentes en defensa de sus intereses con relación con el quebranto de confidencialidad.

La entidad adjudicataria garantiza (i) que la información confidencial a la que ha tenido acceso será protegida con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir que sea revelada a terceros; y (ii) que tendrá y procurará que sus empleados tengan el grado de cuidado y realicen las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones de confidencialidad asumidas bajo esta cláusula.

- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La entidad adjudicataria, para la realización de las actividades objeto del presente contrato, se compromete a:

- Informar a su personal de que está totalmente prohibido acceder a datos personales cuyo responsable es Unión de Mutuas, quedando sujeto en todo caso a la obligación de guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que pueda o haya podido tener acceso con motivo del suministro prohibiéndose expresamente su divulgación.
- Responder personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido, en caso de incumplimiento del párrafo anterior.

Las obligaciones de confidencialidad de la entidad adjudicataria subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con Unión de Mutuas.

La entidad partícipe reconoce que Unión de Mutuas queda exonerada de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por parte de la entidad partícipe, en el caso de que los datos personales sean comunicados o utilizados incumpliendo las estipulaciones del presente documento.

Para aquellos contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte del futuro contratista y por tanto la cesión de datos con una finalidad establecida, el Órgano de Contratación deberá especificar en el apartado 28.2 del cuadro resumen de licitación, cuál será la finalidad del tratamiento de los datos objeto del encargo.

El futuro contratista quedará obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente pliego, la entidad adjudicataria será considerada como responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como de cualquier reclamación que por los interesados se interponga, y de la indemnización, que, en su caso, procediere a favor del afectado que ejercite la acción de responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.

29. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A la firma del contrato, la entidad adjudicataria manifestará conocer el contenido de la Política de seguridad de la información conforme a los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad elaborada por Unión de Mutuas y de la Política de seguridad para terceros, ambas disponibles en la página web de la entidad www.uniondemutuas.es, entendiendo sus alcances y contenidos, y asumiendo su cumplimiento con respecto a los requisitos de seguridad de la información que Unión de Mutuas establece en sus instalaciones.

El adjudicatario se comprometerá al cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad en sus sistemas relacionados con: seguridad en la operativa (antivirus, *firewall*, mantenimiento y parches de seguridad de los equipos etc.), política y normativa de seguridad y protección de datos para sus trabajadores, requisitos de seguridad de los sistemas de información, seguridad en los procesos de desarrollo y soporte, así como gestión de incidentes de seguridad de la información.

Adicionalmente, deberá aportar los datos de contacto de su personal para contactar ante cualquier cuestión relativa a la protección de datos y confidencialidad de la información o de su delegado de protección de datos designado si lo tienen, en los casos que resulte obligatorio.

30. CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las normas que le resulten aplicables del Código Ético y de Buen Gobierno aprobado por Unión de Mutuas, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, www.uniondemutuas.es, respetando en todo momento los valores éticos fijados por Unión de Mutuas, en el cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato que se derive de la presente adjudicación, quedando por tanto sometida, a las disposiciones en materia de obligaciones y contratos contenidas en el Código Civil, y expresamente en las relativas a incumplimiento y resolución del contrato.

A tal efecto, la entidad adjudicataria aceptará el contenido de dicho código a la firma del contrato.

30. RECURSOS

Si en el apartado 26 del cuadro resumen de licitación se señala que la presente licitación es susceptible de recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 y siguientes de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial:

- Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan, directa o indirectamente, sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos del Órgano de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
- Los acuerdos de adjudicación adoptados por el poder adjudicador.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al Órgano de Contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días (15) hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, el cual deberá ir dirigido al Área de Contratación Pública de Unión de Mutuas, Avenida de Lidón n.º 69 de Castelló de la Plana (12004) o en el registro del órgano competente para resolver el recurso, sito en Calle Alcalá n.º 9 de Madrid (28071).

Será competente para resolver este recurso el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Están legitimados para la interposición del citado recurso las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores.

En todo caso, la tramitación y el régimen aplicable a la resolución de dicho recurso será el establecido en los artículos 44 a 59 de la LCSP.

32. RESPONSABILIDAD SOCIAL

La entidad adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado Español.

El contrato resultante del presente expediente se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

33. POLÍTICA DE *COMPLIANCE* PENAL

La entidad adjudicataria declarará conocer el contenido íntegro de la Política de *compliance* penal de Unión de Mutuas, de la cual se facilitará copia a la firma del contrato resultante.

La entidad adjudicataria manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente el cumplimiento de las políticas incluidas.

Asimismo, se prohibirá expresamente a la entidad adjudicataria la comisión de actos delictivos, existiendo tolerancia cero a este respecto, tanto se cometan de manera directa como a través de terceros, en relación con el objeto del presente expediente.

La evidencia de la comisión delictiva mediante la correspondiente sentencia firme será causa de resolución del contrato.

34. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Conforme al art. 27 de la LCSP, la jurisdicción civil será la competente para resolver las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación, así como las que se planteen en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato. Las partes, con renuncia expresa a sus propios fueros, se someten para cualquier cuestión que se pudiera suscitar sobre interpretación, aplicación o ejecución del contrato a los juzgados y tribunales de Castelló de la Plana.

INFORME JURÍDICO

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación por el procedimiento abierto simplificado y con criterio único de adjudicación para la contratación de un *servicio de apoyo y de consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos mediante el licenciamiento de la plataforma InSuit implantada en Unión de Mutuas MCSS nº 267*, ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico.

APROBACIÓN

Visto el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, esta representación conforme lo establecido en el art. 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ha tenido a bien dar su aprobación.

18929100P JUAN FRANCISCO MONFERRER (R: G12272290)

Firmado digitalmente por 18929100P JUAN FRANCISCO MONFERRER (R: G12272290)
Fecha: 2026.11.05 08:38:29 +01'00'

D. Juan Francisco Monferrer Morellá

Órgano de Contratación – Dirección Gerencia

95/2026 ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS, SEGÚN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio social en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

Correo electrónico del licitador: _____.

Nº de teléfono del licitador: _____.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para presentar la proposición a esta entidad.
- Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera (seguro de responsabilidad civil) y técnica o profesional exigida (relación de trabajos realizados iguales o similares al objeto de contrato en los últimos tres años) o que cuenta con la correspondiente clasificación.
- Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Que, en el caso de resultar adjudicatario del presente contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad según lo establecido en la normativa correspondiente.
- Asimismo, no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social que regula las Incompatibilidades de los miembros de Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Responsabilidades sobre solvencia:
  - Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera exigida.
  - Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las distintas disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago.

- En caso de resultar su oferta la mejor, en relación calidad precio, el adjudicatario se compromete a aportar, a requerimiento de Unión de Mutuas, un seguro de responsabilidad civil, que garantice daños ocasionados tanto a terceros como a Unión de Mutuas, por importe mínimo del precio de adjudicación.

Conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, el licitador deberá marcar la opción que proceda de entre las siguientes:

☐ La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR.

☐ En la categoría de las PYME, se define la pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR.

☐ En la categoría de las PYME, se define la microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.

☐ No PYME.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma la presente.

En _____, a __ de _____ de 20__

Fdo. Entidad partícipe.

95/2026 ANEXO II: DECLARACIÓN DE UTE

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

DECLARAN:

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas, con las participaciones respectivas de _____% y de _____%, y que nombran representante o apoderado/a único/a de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./D.ª _____.

En _____, a __ de _____ de 20__

Fdo. Entidad partícipe.

95/2026 ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que durante la ejecución del contrato, la persona física/jurídica cumplirá con la condición especial de ejecución establecida en la sexta cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma la presente.

En _____, a __ de _____ de 20__

Fdo. Entidad partícipe.

95/2026 ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS POR EL FUTURO CONTRATISTA CONFORME EL ARTÍCULO 122.2 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

- Que en relación con el cumplimiento de la condición especial de ejecución de la cláusula sexta del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el futuro contratista se somete a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, quedando advertido de que se trata de una obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del art. 211.
- Que el tratamiento de los datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente para la finalidad objeto del contrato indicado en el apartado 28.2 del cuadro resumen de licitación.
- Que la persona física/jurídica se someterá en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
- Que la persona física/jurídica presentará, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores (donde se vaya a llevar el tratamiento de los datos de carácter personal objeto del encargo) y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
- Que se comunicará cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el punto anterior.
- Que la persona física/jurídica debe indicar en su oferta, de forma obligatoria, si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- Que, adicionalmente, se obliga al cumplimiento del clausulado específico proporcionado por Unión de Mutuas de encargado de tratamiento y en cumplimiento de la normativa de protección de datos vigente.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma la presente.

En _____, a __ de _____ de 20__

Fdo. Entidad partícipe.

95/2026 ANEXO V: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/D. ª _____, con DNI n.º:_____, en nombre y representación de la persona física/jurídica _____, con domicilio en_____ n.º:____, población:_____, provincia: _____, y con NIF: _____.

MANIFIESTA:

Que teniendo conocimiento y aceptando las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de *servicio de apoyo y de consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos mediante el licenciamiento de la plataforma InSuit implantada en Unión de Mutuas MCSS nº 2*67, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, se compromete a aceptar a su cargo, en caso de resultar adjudicatario, la ejecución del mismo, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que lo definen, por el importe total (los años del contrato: vigencia inicial – dos años) de _____ (en letra) _____ € IVA excluido(21%), con el detalle y según el siguiente desglose que a continuación se expresa.

95/2026 Unión de Mutuas precios máximos				95/2026 Oferta del licitador	
Conceptos	Años	Precio máximo unitario IVA excluido (21%)	Precios máximos totales	Precio unitario ofertado IVA excluido 21%	Precios totales
Dos años - Servicio de apoyo y de consultoría para la adecuación de la accesibilidad de los sitios web corporativos mediante el suministro del licenciamiento de la plataforma INSUIT implantada en Unión de Mutuas, MCSS nº 267 1) Plataforma InSuit Compliance para la gestión de las tareas del RD 1112/2018, incluye: .- Gestión de tareas y creación de los informes para el cumplimiento legal del RD 1112/2018 .- Acceso al módulo InSuit Academy .- Sitio web (incluido): * https://www.uniondemutuas.es/ * https://portalpacientes.uniondemutuas.es/ * https://empresas.uniondemutuas.es/ 2) Se incluyen 3 auditorías profundas para cada uno de los portales cuando sea necesario, (Es obligatoria por normativa cada 3 años). o Informe revisión de accesibilidad (IRA). o Elaboración de la declaración de accesibilidad. o Elaboración del informe de errores.	2	3.500 €	7.000 €		
Dos años - Alquiler anual de la plataforma INSUIT 1) Prestación del servicio inSuit para los dominios: * https://www.uniondemutuas.es/ * https://portalpacientes.uniondemutuas.es/ * https://empresas.uniondemutuas.es/ 2) Idiomas incluidos: 3 idiomas 3) Actualizaciones automáticas del servicio. 4) Mantenimiento correctivo y soporte del servicio inSuit.	2	2.400 €	4.800 €		
Valor estimado del contrato - importe total IVA excluido			**11.800 €**	Importe total IVA excluido	
Cuota IVA 21%			2.478 €	Cuota IVA 21%	
Presupuesto base de licitación - importe total IVA incluido			**14.278 €**	Importe total IVA incluido	

Subcontratación:

Relación de servicios que tiene previsto subcontratar e importe estimado destinado a cada uno, además de la identidad del subcontratista. En aquellos casos en los que el contratista aún no conozca la identidad del subcontratista, se detallará el perfil empresarial del mismo. Tal y como se indica en el siguiente cuadro:

SERVICIOS A SUBCONTRATAR	IDENTIDAD DEL SUBCONTRATISTA O PERFIL EMPRESARIAL	IMPORTE ESTIMADO (IVA EXCLUIDO)

EN CASO DE NO PREVER SUBCONTRATACIÓN, SE DEBE INDICAR EN ESTE MISMO CUADRO.

La oferta presentada comprende no solo el precio de los suministros objeto de contratación, sino todos aquellos gastos que se relacionan en el pliego de cláusulas administrativas particulares que resultan de obligada asunción para la entidad adjudicataria.

En _____, a __ de _____ de 20__

Fdo. Entidad partícipe.

95/2026 ANEXO VI: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN MATERIA DE INTEGRIDAD, CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

Entidad licitadora: _____

NIF: _____

En el marco de su compromiso con los principios de integridad, buen gobierno, transparencia y cumplimiento normativo, UNIÓN DE MUTUAS considera de gran importancia que las empresas que mantienen o pretendan mantener relaciones contractuales con la entidad dispongan de mecanismos razonables y proporcionales destinados a prevenir y detectar conductas contrarias a la legalidad y a los principios de integridad empresarial.

A estos efectos, la entidad licitadora declara, en la medida en que resulte aplicable atendiendo a su naturaleza, tamaño y nivel de riesgo, que:

1. Cumplimiento normativo. Dispone de mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa que le resulte aplicable en el desarrollo de su actividad.
2. Integridad y ética empresarial. Promueve principios de actuación basados en la integridad, honestidad, transparencia y rechazo de cualquier práctica ilícita o contraria a las normas de conducta aplicables.
3. Prevención de riesgos penales y corrupción. Adopta medidas razonables para prevenir y detectar conductas que pudieran constituir delitos, corrupción, soborno, tráfico de influencias, fraude, apropiación indebida u otras actuaciones ilícitas relacionadas con su actividad.
4. Código ético o principios de conducta. Cuenta, cuando por sus características resulte proporcionado, con un código ético, código de conducta, política de integridad, política de compliance o documento equivalente, y promueve su conocimiento y aplicación por las personas que intervienen en la prestación objeto del contrato.
5. Canal de comunicación o denuncia. Dispone, cuando resulte aplicable, de mecanismos que permitan comunicar irregularidades, incumplimientos o conductas contrarias a la legalidad, garantizando la confidencialidad y la protección de las personas que hagan uso de ellos conforme a la normativa aplicable.
6. Conflictos de interés y relaciones con terceros. Se compromete a actuar de forma transparente y a comunicar cualquier circunstancia que pueda generar un conflicto de interés relevante en relación con la contratación o ejecución del contrato.

7. Subcontratación y terceros. En aquellos casos en que resulte aplicable, procurará trasladar a sus subcontratistas y terceros que intervengan en la prestación obligaciones y principios equivalentes de integridad y cumplimiento.
8. Comunicación de incumplimientos relevantes. Se compromete a comunicar a UNIÓN DE MUTUAS, por los cauces establecidos, cualquier circunstancia sobrevenida que pueda afectar de forma relevante a su capacidad para cumplir las obligaciones de integridad, cumplimiento normativo o prevención de riesgos asumidas en relación con el contrato.

Las medidas adoptadas por la entidad podrán variar en función de su tamaño, actividad, estructura y exposición al riesgo.

La entidad licitadora declara conocer estos principios y manifiesta su compromiso de actuar de conformidad con los mismos durante la preparación, adjudicación y ejecución de la relación contractual.

Lugar y fecha: _____

Entidad: _____

Nombre y cargo de la persona firmante: _____

Firma:

_____